

「체불 임금등 대지급금 관련업무 지원대상이 되는 전체 상시근로자의 평균보수액」 일부개정고시안 설명자료

2023. 4.

고 용 노 동 부
퇴 직 연 금 복 지 과

I 추진 배경

- 퇴직한 근로자가 대지급금 청구 관련 업무에 대하여 공인노무사 지원을 받을 수 있는 「임금채권보장법 시행규칙」이 개정*(고용노동부령 제378호, '23.3.8. 공포, '23.7.1. 시행)됨에 따라,

* (前) 사업장 내 전체 상시근로자의 월평균 보수 → (改定) 퇴직근로자 본인의 퇴직 전 월평균보수

- 관련 고시에도 「임금채권보장법 시행규칙」 개정 사항(퇴직한 근로자 본인의 퇴직 전 월평균보수액 기준)을 반영하고자 함

II 개정 내용

1 퇴직한 근로자의 퇴직 전 월평균보수액 기준 반영

- 제명을 「체불 임금등 대지급금 관련업무 지원대상이 되는 퇴직한 근로자의 퇴직 전 월평균보수액」으로 개정
- 아울러, 본문에서도 '전체 상시근로자의 평균보수액'을 '퇴직한 근로자의 퇴직 전 월평균보수액'으로 변경하고,
- 고용노동부장관이 고시하는 금액의 '산정방법'을 '퇴직일이 속하는 연도를 기준으로 확인하되, 퇴직연도의 월평균보수액이 없는 경우에 한하여 퇴직 전년도, 퇴직 전전년도 순으로 확인'으로 변경
- 퇴직 전 월평균보수를 확인할 수 있는 구체적 기준을 고시에 반영

2 행정사항 개정

- (시행일) '23.3.8. 개정된 「임금채권보장법 시행규칙」의 시행일이 '23.7.1.이므로 개정고시안의 시행일도 '23.7.1.로 규정
- (적용례) 이 고시는 시행 후 「임금채권보장법 시행규칙」 제8조의3 제2항에 따른 대지급금 관련업무 공인노무사 지원을 신청하는 경우부터 적용한다.
- (재검토기한) 시행일('23.7.1.)을 기준으로 매 3년이 되는 시점 (매 3년째의 6.30.까지)마다 타당성 검토 및 개선 조치를 하도록 변경

3 신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
체불 임금등 대지급금 관련업무 지원대상이 되는 전체 상시근로자의 평균보수액 I. 체불 임금등 대지급금 관련업 무 지원대상이 되는 전체 상시 근로자의 평균보수액 「임금채권보장법」 제7조제5항 및 같은 법 시행규칙 제8조의2제 1항제3호에서 “전체 상시근로자 의 월평균보수가 고용노동부장관 이 고시하는 금액”이란 350만원 을 말한다. 이 경우 그 금액의 산 정방법은 다음 각 호와 같다. 1. 「고용보험 및 산업재해보상 보험의 보험료징수 등에 관한 법률」(이하 ‘고용산재보험료 징수법’이라 한다) 제16조의10 에 따라 신고된 상시근로자 전	체불 임금등 대지급금 관련업무 지원대상이 되는 퇴직한 근로자의 퇴직 전 월평균보수액 I . -----퇴직한 근로 자의 퇴직 전 월평균보수액 -----제8조의2 제3호에서 “퇴직 전 ----- -----그 금액은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자료 에서 확인할 수 있는 금액 중 퇴 직일이 속하는 연도를 기준으로 확인하되, 퇴직연도의 월평균보 수액이 없는 경우에 한하여 퇴직 전년도, 퇴직 전전년도 순으로 월 평균보수액을 확인한다. 1. 소득금액증명서에서 확인할 수 있는 근로소득

체의 개인별 월평균보수(고용 보험)의 전체합계액을 근로자 수로 나누어 산정. 다만, 사업 주가 신고를 하지 아니하거나 사실과 다른 때에는 같은 법 제16조의6에 따라 결정된 월 평균보수를 기준으로 하여 산 정 2. 제1호에도 불구하고 보험료 징수법 제16조의2제2항에 따 른 건설업 등은 같은 법 제19 조에 따라 신고된 보수총액(고 용보험)을 해당 조업월수(조업 개시 또는 종료한 날이 속하는 달의 조업일수가 15일 미만인 경우에는 그 달을 제외한다)로 나누어 월평균 보수총액을 산 출한 후 상시근로자수로 나누 어 산정. 다만, 사업주가 신고 를 하지 아니한 경우 보험료징 수법 제17조에 따라 신고한 보 수총액을 기준으로 하여 산정 3. < 신 설 > 4. < 신 설 > II. 행정사항	2. 고용보험 및 산업재해보상보 험의 근로자부과내역 조회 자 료에서 확인할 수 있는 월평균 보수 3. 국민연금 산정용 가입내역 확 인서에서 확인할 수 있는 기준 소득월액 4. 국민건강보험 직장보험료 조 회 자료에서 확인할 수 있는 평균보수월액 II. -----
---	---

1. 시행일 이 고시는 <u>2021년 10월 14일</u>부터 시행한다. <u>< 신 설 ></u> 2. 재검토기한 고용노동부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 <u>시행일</u>을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 <u>10월 13일</u>까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	1. ----- ----- <u>2023년 7월 1일</u>----- -----. 2. 적용례 <u>이 고시는 시행일 이후에 「임금채권보장법 시행규칙」 제8조의3제2항에 따른 공인노무사 지원을 신청하는 경우부터 적용한다.</u> 3. ----- ----- ----- -----<u>2023년 7월 1일</u>----- ----- -----<u>6월 30일</u>----- ----- -----.
--	--